第四章　采购合同范本

（仅供参考，具体要求以双方实际签订为准）

南山区财政国库集中支付委托代理协议书（2025年）

委托方（甲方）：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

代理方（乙方）：_

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

为进一步深化和推进南山区财政国库管理制度改革，强化预算约束和财政监督，提高财政资金的使用效益，建立与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体系，根据《中华人民共和国民法典》、《市本级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（深财库〔2003〕10号，以下简称《支付管理办法》）等有关法律、行政法规和规章制度的规定，深圳市南山区财政局（以下简称甲方）委托***（含各分支机构，以下简称乙方）代理南山区财政国库集中支付业务，双方达成如下协议:

第一条　委托代理事项

（一）甲方委托乙方代理南山区财政国库集中支付业务。

（二）乙方向甲方和预算单位反馈真实的国库集中支付信息，并提供实时查询等服务。

第二条　代理财政国库集中支付业务

（一）甲方为预算单位在乙方开设预算单位零余额账户办理审批手续。

（二）预算单位须按规定开具甲方统一格式的《国库集中支付凭证》送交乙方作为支付指令。

（三）乙方在当日收到的支付指令，应按照《深圳市财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》（深人银发〔2003〕53号，以下简称《支付清算办法》）及时办理支付手续，当日确实无法办理的，不得迟于下一个工作日10：00办理。

（四）乙方对预算单位开具无误的《国库集中支付凭证》，不得擅自作退票处理；对预算单位超出财政国库集中支付额度签发的支付指令，不予受理。

（五）对于预算单位开具的支付凭证，乙方应按第二条第三款的要求及时办理支付；对于甲方有特别时间要求的支付凭证，乙方要按照甲方的具体要求办理支付。

（六）乙方根据预算单位的支付指令，将当日实际已办理财政国库集中支付的资金，按一级预算单位分预算科目汇总，开具支付凭证，在规定的清算时间之前提交南山区代理国库，与国库单一账户清算，并确保《国库集中支付日报》与开具的支付凭证的日期和金额一致。

（七）财政国库集中支付预算科目的更正，以及财政国库集中支付资金退回，由乙方按照《关于财政国库管理制度改革试点资金支付管理的补充通知》（深财库〔2004〕1号）等规定与南山区代理国库办理资金清算手续。

第三条　信息反馈、动态监控、查询与对账业务

（一）乙方须在办理国库集中支付的下一工作日，向甲方送交盖有乙方业务章的《国库集中支付凭证》；乙方须在办理完成国库集中支付业务后的3个工作日内向预算单位送交盖有乙方业务章的《国库集中支付凭证》，每月初3个自然日（春节、五一、国庆三个长假可顺延按工作日计算）内向预算单位提供上月度的

《零余额账户明细对账单》。

（二）乙方应按照甲方规定的方式和内容，与甲方进行网上电子数据交换，根据财政国库支付系统和预算执行动态监控系统的有关要求，提供电子化支付信息和网络联接，保障传输信息的真实性、完整性、准确性和安全性。

（三）乙方在每月初3个自然日内（春节、五一、国庆三个长假可顺延按工作日计算），按照甲方统一规定的对账格式同甲方、人民银行深圳市中心支行、预算单位进行对账。

（四）年度终了，代理银行按照财政发布的年度对账方案要求与预算单位、财政核对截至12月31日时点财政集中支付相关情况。乙方按照甲方发布的年度对账工作方案中的具体业务停止时点停办相关业务。

（五）除甲方授权同意和法律规定外，乙方不得自行向外提供有关财政支付和动态监控等信息。

第四条　甲方的职责和义务

（一）负责预算单位零余额账户的开立、变更和撤销等相关审批工作。

（二）保证在中国人民银行国库单一账户备有足够的资金余额，使乙方能够对所支付资金及时清算。

（三）负责向乙方提供国库集中支付业务的指导和培训。

（四）在乙方开发建设支撑国库集中支付业务的信息系统时，

甲方负责在网络贯通、功能联调等方面工作时对乙方提供必要的技术支持。

（五）负责及时协调处理乙方代理预算单位国库集中支付业务过程中出现的问题。

（六）按相关程序和标准审核并及时足额向乙方支付业务代理费用。

（七）有权对乙方代理的财政国库集中支付业务进行检查和监督，并提出改进意见。

（八）负责组织实施对乙方代理服务质量的评价考核。

（九）因乙方原因致使逾期清算，甲方在乙方服务质量考评中评价负面；问题情节严重的，甲方有权终止委托代理协议。本协议书所称的逾期清算，是指非技术性差错导致单笔支付清算时间晚于支付时间两个工作日以上。

第五条　乙方的职责和义务

（一）根据甲方的审批，按规定程序及时准确为预算单位办理开设、变更和撤销预算单位零余额账户的有关手续；不得以预算单位零余额账户开设、变更和撤销为由主动要求预算单位在乙方开设其他账户。

（二）根据账户管理规定，根据预算单位的支付指令，按规定及时、安全、准确地办理财政国库集中支付业务；定期向甲方报告财政国库集中支付情况，并接受甲方、人民银行深圳市中心支

行的检查指导。

（三）乙方应有充足的备付金头寸和较强的风险控制能力，保证财政国库集中支付资金的及时支付。

（四）具备先进的资金汇划系统。要按照甲方的业务需求，建立能支撑国库集中支付业务的信息系统，保证本行系统内和跨行转账同城实时到账，异地汇划两小时内到账。

（五）建立紧急拨款应急机制。建立紧急情况下与甲方不间断联系制度，对支付情况进行跟踪查询并向甲方实时反馈支付信息等。

（六）按照甲方要求，及时、准确地进行信息反馈，并按照第三条第（二）款要求做好与预算执行动态监控系统的信息传输、存储、网络联接等相关工作。

（七）妥善保管甲方及预算单位提供的有关国库集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。

（八）建立健全代理国库集中支付业务协调机制和管理机构，做好行内各级经办行的业务协调、培训及指导工作，并制定合理的业绩考核制度。

（九）不断完善内控制度，具有科学规范的操作规程及相应的业务部门和专业工作人员，配备专门业务负责人，负责单据传递以及管理协调国库集中支付相关工作，及时处理用户投诉，为甲方和预算单位提供优质代理服务。

（十）在甲方根据业务发展对现有业务系统进行改造或重构时，需按甲方要求对乙方自身的业务信息系统进行适应性改造，乙方业务系统的开发和联调费用由乙方承担。

（十一）应当承担供应链安全管理义务，具体内容以供应链安全管理协议的约定为准。

（十二）履行甲方业务需要的其他相关义务。

（十三）因库款不足导致逾期清算的，乙方有权拒绝办理后续支付业务；

（十四）乙方应当在人民银行规定的清算时限内，根据实际支付情况，按日申请清算。在清算受理时间后发生的支付业务，应当在下一个工作日内完成清算；因技术性差错等原因未能按时清算的，应当在排除差错后一个工作日内及时清算。乙方不得逾期申请清算。

第六条 代理服务费

（一）代理银行服务费计付标准

1.资金汇划手续费。年度国库集中支付业务笔数×1.5元。

2.业务代理费。年度国库集中支付业务金额×〔业务金额50亿元（含）以下部分适用0.10‰、50亿－200亿元（含）0.01‰、200亿元以上0.0009‰的标准，分档累加计算〕。

3.垫付资金利息。按实际垫付资金以中国人民银行对金融机构的超额准备金存款利率折算为日息计付利息（现行年利率

0.35%，折算日息利率 0.35%/360=0.01‰），由于代理银行原因造成不能及时清算形成的垫付资金除外。按现行利率的计算公式为：实际垫付金额 × 0.01‰。结息期内如遇利率调整，以结息日挂牌利率为准计付利息 ，垫付资金利息由南山区财政局按年度汇总支付。

4.按照以上 1-3 项计算出来的金额之和为手续费基准总价，代理手续费总价为手续费基准总价乘以 0.01 系数确定。在协议履行期间，如财政部门制定新的代理服务费计付标准，则按新计付标准执行。

（二）支付上限：本项目一个自然年度（12 个月）代理服务费的支付上限 30 万元。

（三）付款方式：代理服务费计算时间为当年 2 月 15 日至次年 2 月 14 日。代理银行在次年 2 月 14 日后根据南山区财政局要求将上一个自然年度（12 个月）代理的国库集中支付业务量据实计算，书面报送南山区财政局。南山区财政局对代理服务费审核后，按照规定的资金支付程序将代理服务费支付给代理银行。

第七条 违约责任

（一）甲方和乙方、预算单位等部门应认真、准确办理财政性资金支付业务。遵循“谁的差错谁更正，谁的差错谁负责”的原则积极处理和纠正差错业务。

（二）甲方在支付与清算过程中，发生下列行为，并因此造成损失的，由甲方承担责任。

1．国库单一账户库存余额不足以清算乙方在《国库集中支付汇总清算额度通知单》规定额度内出具的申请划款金额;

2．甲方未按规定时间向人民银行深圳市中心支行及乙方提交《国库集中支付汇总清算额度通知单》和《国库集中支付额度通知单》，致使乙方无法与人民银行深圳市中心支行进行财政性资金清算;

3．由于甲方其他原因造成收款人无法及时收到款项的，由甲方承担责任。

（三）因甲方过错给乙方造成损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。甲方工作人员如违反国家有关规定，由有关机关依法进行处理。

（四）乙方在支付与清算过程中，发生下列行为，并因此造成损失的，由乙方承担责任。

1．未经人民银行深圳市中心支行审核认证，乙方从事代理财政性资金支付业务，人民银行深圳市中心支行不予清算;

2．未经甲方同意及违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，为预算单位开设零余额账户或其他账户;

3．因《xx银行国库集中支付申请划款凭证》基本要素填写有误、《xx银行国库集中支付申请划款凭证》与《申请财政性资金划（退）款汇总清单》的金额不一致，致使人民银行深圳市中心支行与乙方无法进行财政性资金清算;

4．乙方违反有关规定，将财政性资金支付给支付凭证指定收款人以外的单位和个人，或向人民银行深圳市中心支行国库部门申请划款金额超过乙方实际清算金额，或占压、挪用零余额账户贷方余额资金，情节严重的，取消其代理资格。因此造成损失的，依法追究当事人责任；

5．因乙方原因致使已受理支付凭证未按规定时间办理财政性资金支付的。

6．乙方发现《国库集中支付凭证》存在收款人账号与户名不符、大小写金额不符、印鉴与预留印鉴不符等基本要素错误而未及时作退票处理，并因此造成收款人损失的。

（五）因乙方过错造成财政资金错划、误划、漏划，给甲方造成损失的，责任由乙方承担，并负责追回错划款项，按占用时间和金额等支付应付利息。对于故意延迟划拨财政资金的乙方网点，经核实一年内超过3次的，要取消该网点的代理；乙方被取消代理业务的营业网点超过其在深圳市辖区全部代理网点10%的，将取消乙方代理资格。乙方工作人员如违反国家有关规定，由有关机关依法进行处理。

（六）因不可抗力不能履行协议的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（七）本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能

克服的客观情况。

第八条　协议生效、变更和终止

（一）本协议有效期自2025年2月15日起至2028年2月14日止，有效期内双方不得擅自变更或终止协议。如遇协议期内乙方发生重大管理问题，则甲方有权临时终止协议。

（二）协议履行期间，如遇与协议生效后颁布的有关法律、法规、政策规定不符的情况，甲乙双方应按新的法律、法规、政策规定执行。

（三）本协议终止后，甲乙双方应对委托代理期间发生的应尽未尽委托代理事项负责结清；有关保密义务的条款对双方仍继续有效。

（四）甲乙双方如遇纠纷，应本着互相信任的原则，共同协商解决；协商不成的，可以调解；调解不成的，可以提起诉讼。双方若提起诉讼，应由甲方所在地人民法院管辖。

第九条　本协议未尽事宜，甲乙双方应按照财政国库管理制度、财政部预算管理一体化有关规定和招投标文件等履行相应职责和义务。

第十条　本协议所涉及单据、凭证和报表等资料等根据实际需要采取电子或纸质形式。

第十一条　本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日

乙方（盖章）:

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日

供应链安全管理协议

甲方：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

乙方：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

甲、乙双方就 ***项目 事宜，签署了 南山区财政国库集中支付委托代理协议书（2025 年）。本着平等、自愿原则，经友好协商，补充签订本安全服务协议。本协议期限自 2025 年 2 月 15

日至 2028 年 2 月 14 日。

一、安全责任与义务[1]

（一）安全制度要求

1.乙方应严格遵守甲方安全管理制度;

2.乙方应按国家和甲方管理要求,制定相关的内部配套管理制度、工作流程、安全保密措施,且能落地实施和量化考核;

3.乙方的内部配套管理制度、工作流程、安全保密措施,需随甲方制度的完善健全进行同步更新;

4.乙方应组织服务人员(指为财政提供服务的人员包括驻场人员、临时进场人员、二线支撑人员等,下同)学习相关安全管理制度并进行考核,将考核结果提交甲方备案。

（二）安全管理要求

1.乙方应与甲方签订保密协议;

2.乙方应按照甲方的安全运维需求开展运维工作,及时上报工作开展情况;

3.严禁将财政业务数据外泄,严禁乙方非经授权使用财政业务数据;

4.严禁乙方私自搭建的信息系统名称中含有甲方名称(含简

[1] 本协议条款点选规则：适用的条款前选“☑”，不适用的条款选“☒”，禁止不点选。

称,如“XX 财政”)或财政专有业务名称(如“国库”、“预算”等);

5.乙方的电子设备、运维服务软硬件、其他软硬件等须经甲方授权同意后方可使用;

6.乙方应对服务期限内产生的所有记录、资料、数据等进行整理,妥善保管,定期移交甲方;

7.严禁乙方在财政办公地点外,留存财政信息系统 IP 地址、拓扑结构图、账号、口令等敏感信息;

8.乙方应在服务期结束后及时彻底清除所有财政运维数据,不得留存。

9.乙方应建立健全产品漏洞响应机制,定期自查系统采用的自身组件、第三方组件和开源组件是否存在安全漏洞,并及时提供技术支持、修复安全漏洞。

10.乙方应加强对服务人员的安全管理,签订安全承诺书,保证不得给甲方带来安全隐患或风险。

(三)工作人员要求

1.乙方应对驻场人员的身份、安全背景进行审查,并将审查结果报甲方备案;

2.乙方应与驻场人员签署保密协议;

3.乙方驻场人员应遵守甲方的劳动纪律、行为规范和安全管

理要求。

二、违约条款

乙方或其工作人员违反本协议约定的安全管理责任与义务规定，甲方有权要求乙方按_____的采购预算金额_____%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，同时有权解除合同，并追究乙方及相关人员的法律责任。

三、争议解决

双方因履行本合同发生争议的，可协商解决，无法协商解决的，可选择下列第 2 种方式解决争议：

1.应向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提请仲裁，仲裁适用仲裁时生效的规则，仲裁地为深圳。

2.应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、附则

1.本协议为 南山区财政国库集中支付委托代理协议书（2025年）的附件。

2.本协议自双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公

章后生效。

3. 本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日

合同编号:

保密协议

甲方：_

地址：_

联系人：_

联系电话：_

乙方：_

地址：_

联系人：_

联系电话：_

甲、乙双方就甲方委托乙方代理南山区财政国库集中支付业务事宜，签署了《南山区财政国库集中支付委托代理协议书》

（2025年）。现根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，本着平等、自愿原则，经友好协商，补充签订本保密协议。

第一条　保密范围

本协议所称“保密信息”，系指实施甲方委托乙方代理南山区财政国库集中支付业务项目（以下简称“本项目”）所产生的工作秘密信息，具体包括:

1.甲方以口头、书面、电子文本或其他形式向乙方提供的项目资料、信息，包括但不限于:项目基本信息、人员信息、甲方及预算单位有关国库集中支付的各种单据、资料等;

2.项目实施过程中产生的过程性资料、信息;

3.项目成果资料、信息;

4.与项目有关的其他信息。

涉及国家秘密的资料和信息，其获取、传递、使用、复制、保存和销毁等还须遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规以及甲方有关保密管理规定。

第二条　保密义务

1. 乙方及其工作人员应当遵守与保密相关的法律法规和甲方的保密制度。乙方及其工作人员应当妥善保管和保护保密信息，采取有效的保密措施，保证保密信息的安全，严防泄密和丢失。

2. 乙方应当只向参与本项目的工作人员披露保密信息，加强对本项目参与人员的教育管理，明确告知本项目参与人员负有的保密责任和义务，督促本项目参与人员严格履行保密责任、遵守保密义务，并对本项目参与人员违反保密义务的行为承担责任。

3. 乙方应当向本项目参与人员开展保密教育。经甲方要求，乙方参与本项目的工作人员应当与甲方签订《保密承诺书》。

4. 乙方及其工作人员不得私自复印、留存、泄漏保密信息，不得对外传播、公布、发表保密信息。未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息带离工作场所。

5. 除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露保密信息，也不得用于实施本项目以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的保密信息。

6. 若发生泄密等违反本协议约定的情况，乙方应当立即采取有效的补救措施并向甲方报告相关情况。

第三条　违约条款

乙方或其工作人员违反本协议约定的保密义务规定，甲方有权取消乙方承接国库集中支付业务的资格；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，同时有权解除合同，并追究乙方及相关人员的法律责任。

第四条　保密期限

1.本协议项下的保密期限，保密期限自《南山区财政国库集中支付委托代理协议书》（2025年）签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。

2.不论以何种方式变更、解除或终止甲乙双方之间的合作事宜及签署的协议，本保密协议仍然有效。

第五条　争议解决

双方因履行本合同发生争议的，可协商解决，无法协商解决的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条　附则

1.本协议为《南山区财政国库集中支付委托代理协议书》（2025年）的附件。

2.本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

3.本协议一式__份，甲方执__份，乙方执__份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日

乙方（盖章）:

法定代表人或授权代表签字/签章:

签署日期:　　年　　月　　日